COMUNE DI MONTECATINI TERME

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Procedura negoziata per l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria varie strade e marciapiedi (CUP B27H25003120004).

Il Comune di Montecatini Terme, con provvedimento n. 900 del 28/10/2026, ha adottato, ai sensi dell'art. 17, c. 1, D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 192, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, la determinazione a contrattare relativamente ai lavori indicati in oggetto.
Ai fini dell'attivazione della successiva gara, che corrisponderà a procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 36/2023 con l'applicazione del criterio del prezzo più basso in conformità all'art.50, c. 4, D.Lgs. n. 36/2023 (fatto salvo il calcolo della soglia di anomalia mediante il metodo A di cui all'Allegato II.2 al D.Lgs. n. 36/2023 e l'esclusione automatica ex art. 54, c. 1, primo periodo, D.Lgs. n. 36/2023 in presenza di un numero di offerte ammesse pari o superiore a cinque) formulato tramite ribasso percentuale, l'individuazione delle imprese da invitare sarà effettuata tramite indagine di mercato da svolgersi sulla piattaforma telematica START accessibile all'indirizzo: https://start.toscana.it/ e, nell'ambito degli operatori economici non esclusi ad esito di detta indagine di mercato, sulla base dei criteri individuati ai sensi dell'art. 2, c. 3, secondo, terzo e quarto periodo dell'Allegato II.1 al D.Lgs. n. 36/2023 ed indicati al punto 11. del presente avviso.
Di seguito, ai sensi dell'art. 2, c. 3, primo periodo dell'Allegato II.1 al D.Lgs. n. 36/2023, si riportano le informazioni essenziali in riferimento ai lavori di manutenzione straordinaria varie strade e marciapiedi:

1. **STAZIONE APPALTANTE**: Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Lucca.
.
2. **RUP PER IL COMUNE DI MONTECATINI TERME**: Arch. Claudia Pisani, individuato ai sensi dell'art. 15, c. 1, D.Lgs. n. 36/2023.

3. **CATEGORIA E CLASSIFICA DEI LAVORI:**
- CATEGORIA PREVALENTE: OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari) di cui alla Tabella A all'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, **classifica di importo III-bis^** (fino ad € 1.500.000,00, ai sensi dell'art. 2, c. 4 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023), ammontare **€ 1.353.785,64**;
- **CATEGORIA SCORPORABILE: OG10 (**Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione) di cui alla Tabella A all'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, **classifica di importo I** (fino ad € 258.000,00, ai sensi dell'art. 2, c. 4 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023), ammontare **€ 231.715,08**;
- **CATEGORIA SCORPORABILE: OS21** (Opere strutturali speciali, di cui alla Tabella A all'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, **classifica di importo I** (fino ad € 258.000,00, ai sensi dell'art. 2, c. 4 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023), ammontare **€ 219.906,08**.

4. **LAVORAZIONI DA ESEGUIRSI**: specificate nel progetto esecutivo approvato con la suddetta determinazione n. 900 del 28/10/2026. **Gli elaborati progettuali risulteranno visibili già nella fase di indagine di mercato sulla piattaforma telematica regionale START accessibile all'indirizzo https://start.toscana.it/**.

5. **IMPORTO LAVORI**: € 1.749.405,92.

6. **COSTI PER LA SICUREZZA**: € 56.000,88.

7. **PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE:** procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 36/2023, con svolgimento, ai sensi dell'art. 25, c. 2, primo periodo, D.Lgs. n. 36/2023, in modalità telematica sul sistema START raggiungibile all'indirizzo https://start.toscana.it/.

8. **CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE**: prezzo più basso in conformità all'art. 50, c. 4, D.Lgs. n. 36/2023 (fatto salvo il calcolo della soglia di anomalia mediante il metodo A di cui all'Allegato II.2 al D.Lgs. n. 36/2023 e l'esclusione automatica ex art. 54, c. 1, primo periodo, D.Lgs. n. 36/2023 in presenza di un numero di offerte ammesse pari o superiore a cinque) formulato tramite ribasso percentuale.

9. **REQUISITI DI ORDINE GENERALE:** ai fini della partecipazione alla futura gara per gli operatori economici che risulteranno invitati alla stessa non dovrà sussistere alcune delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95, D.Lgs. n. 36/2023 né quella di cui all'art. 53, c. 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

10. **REQUISITI DI ORDINE SPECIALE - SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA GARA**:
Ai soli fini della costituzione delle graduatorie funzionali all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sulla base dei criteri di cui al successivo art. 11, all'indagine di

mercato di cui al presente avviso saranno ammesse e potranno quindi presentare la manifestazione di interesse e risulteranno ammissibili a dette graduatorie le imprese che alla data di presentazione della manifestazione d'interesse, vista la disciplina dell'art. 30, c. 1 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, risultino in possesso dei requisiti di ordine speciale indicati all'art. 11 del presente avviso, **da dichiarare con le modalità prescritte da quest'ultima disciplina**.
A maggior chiarimento si specifica che nella fase di indagine di mercato sono richiesti l'importo dei lavori analoghi ed il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e non il possesso di attestazione SOA poichè quest'ultima, in sede di formazione della/e graduatoria/e e di individuazione degli operatori economici da invitare, avrebbe creato problemi tali da impedire l'applicazione dei criteri oggettivi e non discriminatori di seguito illustrati, od impedendo la distinzione delle graduatorie in fasce (qualora, sulla base del possesso di attestazione SOA, ne fossero state istituite distinte in base a ciascuna classifica d'importo) oppure nell'ambito delle varie fasce (qualora, sulla base del possesso di attestazione SOA, fosse stata istituita un'unica graduatoria), al fine di evitare il ricorso al sorteggio nel rispetto del divieto di cui all'art. 50, c. 2, D.Lgs. n. 36/2023, rischiando di vincolare questo Ente all'invito di un numero di soggetti esponenzialmente superiore al minimo prescritto dall'art. 50, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 36/2023 e corrispondente a quello indicato nel presente avviso.
Al fine di consentire la presentazione nonché di acquisire manifestazioni di interesse consapevoli da parte di operatori economici effettivamente interessati a partecipare alla futura gara, sono messi a disposizione fin d'ora sul sistema START gli elaborati del progetto esecutivo dei predetti lavori, di cui si invita a prendere visione.
Alla successiva gara saranno ammesse le imprese che alla data di presentazione dell'offerta, viste sia la disciplina dell'art. 30, c. 1 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 sia la mancata applicabilità dell'incremento del quinto ex art. 2, c. 2 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 in relazione alla classifica d'importo della categoria prevalente ai fini del raggiungimento dell'importo totale dei lavori, risultino in possesso di attestazione SOA in corso di validità di qualificazione:

- nella sola categoria prevalente OG3 per una classifica d'importo pari alla IV (nella quale rientra l'ammontare totale dei lavori in parola) o superiore;
- sia nella categoria prevalente OG3 per una classifica d'importo pari alla III-bis sia nella/e categoria/e scorporabile/i per un ammontare non inferiore alla differenza tra l'importo totale dei lavori e l'importo della classifica III-bis incrementato di un quinto (cioè in quest'ultimo caso, tenuto conto che entrambe le categorie scorporabili OG10 ed OS21 risultano singolarmente di importo superiore ad € 150.000,00 ed essendo pertanto obbligatorio, altresì per le medesime, il possesso di attestazione SOA in corso di validità, gli operatori economici dovranno necessariamente comprovare il possesso dei requisiti di ordine speciale anche almeno in una delle due categorie scorporabili per il relativo importo).

Si precisa che ad avvenute formazione delle graduatorie ed individuazione delle imprese da invitare sulla base dei criteri indicati nel presente avviso sarà preventivamente verificato tramite il Casellario Imprese di ANAC in riferimento ai soggetti individuati, ai fini del successivo invito da parte della Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Lucca, il possesso di attestazione SOA in corso di validità di qualificazione con le suddette modalità. **Nell'ipotesi di esito negativo della verifica preventiva del possesso di attestazione SOA ad ultimazione del procedimento di cui al presente capoverso:**

- **saranno esclusi dall'invito l'/gli operatore/i economico/i che si trovi/ino in tale situazione;**
- **ai fini del rispetto del relativo numero minimo di soggetti indicato tassativamente al successivo art. 11, nell'ambito delle singole graduatorie si procederà ad invitare alla procedura negoziata, in sostituzione di quella/e esclusa/e dall'invito, l'/le impresa/e che nella medesima fascia risulterà/anno in posizione utile a fronte di quanto specificato al punto che precede e tenuto conto sia del corrispondente caso particolare disciplinato all'art. 11 sia degli operatori economici già utilmente posizionati nella stessa fascia.**

In sede di comprova del possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti ai soli fini della costituzione delle graduatorie funzionali all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata il ricorso all'avvalimento:

- **non è consentito** per i lavori analoghi eseguiti nella categoria prevalente OG3 (conseguendone che gli operatori economici manifestanti l'interesse dovranno dichiarare l'importo riferito a lavori eseguiti direttamente);
- **è consentito** per i lavori analoghi eseguiti nella categoria scorporabile OG10 e/o nella categoria scorporabile OS21;
- tenuto conto che deve essere dichiarato il valore **complessivo** (e non soltanto quello sostenuto nell'esecuzione dei predetti lavori analoghi), **non è consentito** per il costo sostenuto per il

personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato.

Gli operatori economici che nella manifestazione d'interesse indicheranno l'intenzione di ricorrere all'avvalimento dovranno altresì specificare l'/e impresa/e ausiliaria/e al fine di consentire a questo Ente, in riferimento a quest'/e ultima/e impresa/e, di verificare preventivamente il possesso di attestazione SOA in corso di validità di qualificazione con le modalità di cui al presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del principio della rotazione degli affidamenti in conformità all'art. 49, D.Lgs. n. 36/2023 non figurerà tra gli operatori economici da invitare l'aggiudicatario dell'ultima procedura di scelta del contraente di lavori con categoria prevalente OG3 aggiudicata dal Comune di Montecatini Terme (corrispondente alla procedura negoziata dei lavori di manutenzione straordinaria varie strade e marciapiedi – CUP B27H25000000004 CIG BB28053E5B – aggiudicazione definitiva intervenuta con determinazione della Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Lucca n. 793 del 08/06/2026); pertanto la manifestazione d'interesse eventualmente presentata dal relativo operatore economico sarà esclusa.

11. **NUMERO, PROCEDIMENTO E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA**:

In conformità alla soglia indicata all'art. 50, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 36/2023, tra gli operatori economici la cui manifestazione di interesse sarà risultata ammessa verrà individuato, ai fini del successivo invito, un numero minimo di soggetti pari a **10**, con le seguenti modalità nel rispetto sia di quanto prescritto dall'art. 2, c. 3, secondo, terzo e quarto periodo dell'Allegato II.1 al D.Lgs. n. 36/2023 sia del divieto di sorteggio introdotto dall'art. 50, c. 2, D.Lgs. n. 36/2023:

- verranno formate, in ordine decrescente, le seguenti graduatorie di operatori economici in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa di seguito specificati e che, **ai soli fini di ciò di cui al presente punto**, dovranno essere dichiarati in sede di presentazione della manifestazione d'interesse tramite il relativo modello messo a disposizione dal Comune di Montecatini Terme:

➢ graduatoria A in base all'importo dei lavori analoghi (rientranti nella categoria prevalente OG3 e nelle categorie scorporabili OG10 ed OS21 di cui alla Tabella A dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023) eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato. Si precisa che qualora venga dichiarata l'avvenuta diretta esecuzione di lavori analoghi sia nella categoria prevalente OG3 sia nella/e categoria/e scorporabile/i OG10 ed OS21, ai fini dell'inserimento nella graduatoria di cui al presente punto sarà considerato l'importo totale dichiarato. Il valore complessivo dichiarato nel modello di presentazione della manifestazione d'interesse dovrà corrispondere ad una delle seguenti 3 ipotesi, cioè coincidere alternativamente:

- con la sommatoria dell'importo dei lavori analoghi eseguiti nella sola categoria prevalente OG3 e dell'importo dei lavori analoghi eseguiti sia nella categoria prevalente OG3 sia nella/e categoria/e scorporabile/i OG10 ed OS21 (qualora, ai fini della stima degli interventi analoghi eseguiti nella categoria OG3, quelli riferiti alla sola categoria prevalente OG3 siano stati distinti da quelli rientranti sia nella categoria prevalente OG3 sia nella/e categoria/e scorporabile/i OG10 ed OS21);
- con l'unico subvalore dichiarato (qualora non ricorrano le altre opzioni indicate nel modello per la presentazione della manifestazione d'interesse);
- con il secondo, il terzo od il quarto subvalore riportato nello stesso modello (qualora, ai fini della stima degli interventi analoghi eseguiti nella categoria OG3, quelli riferiti alla sola categoria prevalente OG3 siano stati riportati anche in quelli rientranti sia nella categoria prevalente OG3 sia nella/e categoria/e scorporabile/i OG10 ed OS21);

➢ graduatoria B in base al costo **complessivo** sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato, non inferiore al 15% del totale dei lavori analoghi di cui al precedente punto.

Si precisa che, sulla base di un'interpretazione analogica dell'art. 18, c. 17 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, dell'art. 67, c. 1, lett. c), D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 32, c. 2 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili che eseguono i lavori tramite le proprie consorziate esecutrici, ai fini della dichiarazione sostitutiva riferita al costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori analoghi eseguiti nel quinquennio antecedente, possono far confluire nel suddetto costo:

- quello sostenuto per i propri dipendenti;
- quello sostenuto dalle consorziate esecutrici **limitatamente ai dipendenti di queste ultime impiegati nell'esecuzione dei lavori realizzati per conto del consorzio**.

Una volta definite le suddette graduatorie, da ciascuna di esse, in applicazione del relativo criterio che, ai sensi dell'art. 2, c. 3, terzo periodo dell'Allegato II.1 al D.Lgs. n. 36/2023, si ritiene oggettivo nonché conforme ai principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, **saranno selezionati, ai fini del successivo invito**:

- **i n. 2 operatori economici con il maggior valore dei lavori analoghi eseguiti nel quinquennio antecedente e del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente;**
- **i n. 2 operatori economici con il minor valore dei lavori analoghi eseguiti nel quinquennio antecedente e del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente;**
- **l'operatore economico con il valore intermedio dei lavori analoghi eseguiti nel quinquennio antecedente e del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente.**

Qualora una od entrambe dette graduatorie risultino costituite da un numero pari di operatori economici saranno selezionate, **dalla/e graduatoria/e che si trovi/ino nella relativa condizione**, n. 6 imprese, individuandone, ai fini del successivo invito, n. 2 anche nella fascia intermedia della/e graduatoria/e.
Nell'ipotesi in cui uno o più operatori economici risultino collocati, in entrambe le predette graduatorie, in posizione utile ai fini dell'invito, **nella graduatoria "B" saranno selezionate le imprese inserite:**

- **in fascia alta, nella posizione immediatamente successiva rispetto al/agli operatore/i economico/i in tale situazione;**
- **nelle fasce intermedia e bassa, nelle posizioni immediatamente precedenti rispetto al/agli operatore/i economico/i in tale situazione**.

Qualora in posizione utile e nelle posizioni immediatamente precedenti (nelle fasce intermedia e bassa) o successive (nella fascia alta) si trovino più operatori economici con valori identici in riferimento ai lavori analoghi eseguiti nel quinquennio antecedente e/o al costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, **saranno invitate tutte le imprese in tale condizione**.
Si ribadisce che i predetti criteri di formazione delle graduatorie **non costituiscono requisiti di ordine speciale richiesti a pena di esclusione dalla futura gara** (in quest'ultima veste, a fronte di un importo dei lavori superiore ad € 150.000,00, verrà richiesto alle imprese invitate esclusivamente il possesso di attestazione SOA in corso di validità con le sopra richiamate modalità), **bensì sono finalizzati unicamente all'individuazione degli operatori economici da invitare**.
Qualora in una od in entrambe dette graduatorie si trovino in posizione utile ai fini dell'invito uno o più operatori economici per cui ad esito della corrispondente verifica preventiva risulti il mancato possesso di attestazione SOA in corso di validità di qualificazione con le predette modalità **si provvederà ad individuare nell'ambito della/e relativa/e graduatoria/e, per il successivo invito, le imprese inserite**:

- **in fascia alta, nelle posizioni immediatamente successive rispetto al/agli operatore/i economico/i in tale situazione;**
- **nelle fasce intermedia e bassa, nelle posizioni immediatamente precedenti rispetto al/agli operatore/i economico/i in tale situazione**.

12. **MODALITA' E TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE – SOCCORSO ISTRUTTORIO:** preferibilmente utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune di Montecatini Terme e pubblicato nel relativo spazio del sistema START all'indirizzo https://start.toscana.it/. A tal fine si dovrà:
• **SCARICARE** sul proprio PC il documento denominato "Modello presentazione manifestazione d'interesse" e compilarlo con i dati richiesti;
• **FIRMARE DIGITALMENTE** il documento a cura del Legale Rappresentante;
• **INSERIRE** il documento firmato digitalmente sul sistema nell'apposito spazio previsto.
Le manifestazioni d'interesse dovranno essere presentate **inderogabilmente entro e non oltre le ore 09:00 del 02/11/2026** (a tal fine è stata esercitata la facoltà di riduzione del termine di pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato a 5 giorni ai sensi dell'art. 2, c. 2, ultimo periodo dell'Allegato II.1 al D.Lgs. n. 36/2023 vista l'urgenza di provvedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori in parola entro il 31/12/2026 ai fini della conservazione del finanziamento tramite il Fondo Pluriennale Vincolato).
In presenza di omissioni od irregolarità formali nell'ambito della manifestazione d'interesse, con esclusione di quelle che comportano l'incertezza assoluta sull'identità dell'operatore economico, sarà attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023, assegnando, ai fini della corrispondente regolarizzazione, un termine non inferiore a 2 giorni. **Nell'ipotesi di omessa o tardiva sanatoria rispetto al termine assegnato (ivi compreso il caso in cui la mancata regolarizzazione riguardi soltanto uno dei due requisiti di ordine speciale di cui dichiarare il possesso) l'impresa sarà esclusa dall'indagine di mercato**.

13. **AVVERTENZE**: Il Comune di Montecatini Terme si riserva la facoltà di sospendere o revocare la presente procedura senza che gli operatori economici interessati dall'indagine di mercato e dal successivo invito possano avanzare alcuna pretesa.

14. **FORME DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO E DELLE GRADUATORIE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE**: Il presente avviso sarà pubblicato sulla piattaforma telematica START all'indirizzo https://start.toscana.it/ e, ai sensi dell'art. 50, c. 2-bis, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sul profilo di committente del Comune di Montecatini Terme nella sezione "Atti"/"Bandi di Gara e Concorsi"/Bandi di Gara".
Tenuto conto che la costituzione delle suddette graduatorie comporta l'insorgenza, per gli operatori economici manifestanti l'interesse, di un interesse legittimo a poter essere invitati alla futura procedura negoziata, le stesse saranno pubblicate sul profilo di committente del Comune di Montecatini Terme nella sezione "Atti"/"Bandi di Gara e Concorsi"/Bandi di Gara".

15. **CHIARIMENTI**: Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite la piattaforma telematica START. Con la stessa modalità il Comune di Montecatini Terme provvederà a trasmettere le risposte.

Il Dirigente
(Arch. Claudio Gariboldi)

Claudio Gariboldi
28.10.2026 08:36:43
GMT+01:00